

1. Plazo para solicitar destinación de una mercadería importada

El importador debe dar destino a la mercadería dentro del plazo de **15 días** contados desde la fecha del arribo del medio transportador.

2. Razones arancelarias y no arancelarias para determinar el origen

La información relativa a la mercadería, incluyendo su origen (a través de la posición arancelaria y otras declaraciones), tiene por finalidad efectuar una correcta clasificación arancelaria, valoración aduanera y la aplicación del régimen tributario, de prohibiciones o restricciones.

3. Sobrantes de mercadería

En caso de desconocer en todo o en parte el contenido, el importador puede presentar, dentro de los primeros **10 días** de arribo del medio de transporte, la declaración de **"ignorando contenido"**. Este procedimiento permite realizar la toma de contenido y la inspección en depósito fiscal ante personal aduanero para lograr una declaración exacta.

4. Documentación para retirar la mercadería

La destinación se realiza a través del Sistema Informático Malvina (SIM) y debe contener:

- Posición arancelaria de la mercadería.
- Sufijos de valor y estadística.
- Opciones (información adicional).
- Declaración de ventajas (tratamiento ventajoso o de excepción).

5. Secuencia operativa de una operación de Importación

1. Detección de la necesidad.
2. Búsqueda de proveedores, cálculo de costos y análisis de requisitos.
3. Estudio de mercado y contacto con compradores (si es para reventa).
4. Orden de compra y contrato.
5. Gestión del instrumento de pago y de autorizaciones/certificaciones.
6. Contratación de flete y seguro.
7. Seguimiento de embarque y llegada de documentos/mercadería.
8. Intervención del despachante (ingreso al SIM, DUA, autorizaciones).
9. Verificación aduanera, pago de aranceles y retiro de mercadería.

6. Base imponible de Importación

El valor en aduana (base imponible) se determina sobre la base **CIF** (Costo, Seguro y Flete). Los elementos que incluye son el valor FOB, más el flete internacional y el seguro internacional (pagado o el seguro mínimo de referencia). También se aplican ajustes positivos o negativos según corresponda.

7. Destinación suspensiva: Depósito de Almacenamiento

Es aquella por la cual la mercadería puede quedar almacenada bajo control aduanero por un plazo determinado (3 meses vía marítima/fluvial; 1 mes vía terrestre/aérea) para ser sometida a otra destinación autorizada. No está sujeta a tributos, salvo tasas retributivas.

8. Canales de selectividad

La declaración de la solicitud de destinación es inalterable una vez registrada y el servicio aduanero determinará si debe someterse al control documental o a la verificación de la mercadería.

Parte Práctica: Empresa ADS

1. Negativa de DAP

- **Por qué la negativa:** El procedimiento de DAP es incompatible con el régimen de "ignorando contenido". Si existe duda sobre la calidad o características de la mercadería (como los frascos), no debe usarse este procedimiento.
- **Despacho aconsejado:** Importación para consumo (con intervención de depósito fiscal).
- **Plazo:** 15 días desde el arribo del medio de transporte.

2. Producción para cliente chileno

- **Destinación:** Destinación suspensiva de importación temporaria con perfeccionamiento industrial.
- **Por qué:** Permite importar insumos destinados a un proceso de manufactura (perfeccionamiento) con la obligación de exportarlos para consumo dentro del plazo autorizado.

3. Mercadería para Paraguay

- **Destinación:** Tránsito de importación (hacia otro país), que es una destinación suspensiva que permite el transporte de mercadería desde la aduana de entrada hasta otra aduana.

4. Prohibición de ingreso a depósito fiscal

- **Respuesta:** Los depósitos fiscales son zonas primarias aduaneras y las tareas de verificación están reglamentadas. La intervención del despachante es quien gestiona las autorizaciones y presenta el expediente en Aduana. Un empleado que no sea el despachante o personal autorizado no tiene facultades para realizar actos de verificación o ingreso en la zona primaria.